

한국승강기안전공단 상임감사

개선

제 목 직장 내 괴롭힘 행위자별 사건처리 절차 미비

소 관 부 서 ○실

조 치 부 서 ○실

내 용

1. 업무 개요

공단은 「직장 내 괴롭힘 예방 규칙」을 통해 직장 내 괴롭힘 신고절차, 조사절차, 피해자 및 가해자에 대한 조치방안 등 직장 내 괴롭힘 발생 시 조치에 관한 사항을 제정·운영하고 있으며, ○실은 직장 내 괴롭힘 예방 업무를 수행하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「근로기준법」 제76조의2에서는 직장 내 괴롭힘을 사용자 또는 근로자가 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위로 정의하고 있다. 같은 법 제76조의3에 따라 사용자는 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우 지체 없이 당사자 등을 대상으로 그 사실 확인을 위하여 객관적으로 조사를 실시하여야 한다.

고용노동부 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」에 따르면 직장 내 괴롭힘 위반 과태료 부과 대상에 사용자 및 그 친족이 포함되도록 「근로기준법」이 개정(2021. 10. 14.)됨에 따라, 사용자가 행위자로 지목된 경우 조사의 공정성 및

신뢰성 확보를 위해 감사가 조사를 직접 실시하고 이사회에 보고하도록 별도 체계를 갖출 것을 명시적으로 권고하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

하지만, 공단의 「직장 내 괴롭힘 예방 규칙」은 2023. 10. 17. 제정 이후 2024. 10. 30. 한 차례 개정되었지만 사용자가 행위자로 지목될 경우 피해자 보호 조치, 행위자에 대한 조사 주체, 징계 의결 및 보고 절차 등에 관한 사항이 미비한 실정이다.

이러한 제도적 결함으로 인해 사용자가 직장 내 괴롭힘 행위자로 지목될 경우 조사의 공정성이 훼손될 우려가 있으며 피해자에 대한 보복 및 2차 피해 발생 위험이 상존한다.

따라서 현행 「직장 내 괴롭힘 예방 규칙」은 「근로기준법」 및 고용노동부 매뉴얼이 요구하는 사용자의 공정한 조사·조치 의무를 충실히 이행하는데 제도적으로 미비하기에 개선이 필요하다.

관계부서 의견 ○실은 감사 의견에 공감하며 고용노동부의 매뉴얼에 따라 제도적 보완사항을 반영하여 「직장 내 괴롭힘 예방 규칙」을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○실장은 고용노동부 매뉴얼에서 권고하는 직장 내 괴롭힘 행위자별 사건 처리 절차(조사 주체, 피해자 보호, 징계 의결 및 보고 체계 등 포함)가 충실히 이행되도록 「직장 내 괴롭힘 예방 규칙」을 개정하시기 바랍니다. (개선)